RECURSOS JUDICIAIS

Observação: a listagem dos documentos necessários expostos neste guia considera que os processos tramitaram em meio eletrônico, caso não seja esta a hipótese, importante juntar aos recursos cópia da documentação anexada com a petição inicial, bem como demais elementos probatórios criados ao longo do processo (laudos periciais, cálculos, decisões, etc)

13.01 - Recurso de Medida Cautelar ou de Antecipação de Tutela - Indeferimento de auxílio-doença

Objetivo do Recurso:

Dirigido contra a decisão que indeferiu pedido de antecipação dos efeitos da tutela.

Documentos necessários

- Elementos que demonstrem o *fumus boni iuris* e o *periculum in mora*, notadamente laudos, exames, atestados e receituários;

13.02 - Recurso Inominado - Desnecessidade de prévio requerimento administrativo para revisar benefício

Objetivo do Recurso:

Dirigido contra a sentença que julgou improcedente os pedidos da inicial, por entender ser requisito necessário à revisão do benefício previdenciário o prévio requerimento administrativo.

Documentos necessários

- Sentença recorrida;
- Preparo, se for o caso.

Decisão judicial favorável na íntegra: Arquivo 13.03

13.04 - Contrarrazões - Pagamento imediato da revisão do art. 29, II, da Lei 8.213/91

Objetivo da Petição:

Ofertar defesa em face de recurso manejado pelo INSS em que este pretende escusar-se de efetuar o pagamento dos valores devidos ao autor, notadamente para que este último aguarde o cronograma de recebimento fixado pela autarquia.

Decisão judicial favorável na íntegra: Arquivo 13.05

13.06 - Recurso Inominado - Inexistência de coisa julgada nas ações para concessão de benefício por incapacidade

Objetivo do Recurso:

Dirigido contra a sentença que julgou extinta a ação de concessão de benefício por incapacidade, por entender ter-se operado a coisa julgada em relação à pretensão inicial, mormente tenha havido novo requerimento administrativo.

Documentos necessários

- Sentença recorrida;
- Preparo, se for o caso.

Decisão judicial favorável na íntegra: Arquivo 13.07

13.08 - Contrarrazões - Benefício assistencial - Incapacidade temporária

Objetivo do Recurso:

Ofertar defesa em face de recurso manejado pelo INSS em que este pretende escusar-se da obrigação de pagar benefício assistencial à pessoa com incapacidade temporária.

Decisão judicial favorável na íntegra: Arquivo 13.09

13.10 - Recurso Inominado - Desnecessidade carência - Presunção de veracidade CTPS - Suspeita do juiz infundada

Objetivo do Recurso:

Dirigido contra a sentença que julgou improcedente os pedidos da inicial, sob o fundamento de que o autor não cumpriu a carência para a concessão do benefício pleiteado, muito embora a doença que acomete aquele (AVC) dispensa a carência.

Documentos necessários

- Sentença recorrida;
- Preparo, se for o caso.

Decisão judicial favorável na íntegra: Arquivo 13.11

13.12 - Recurso Inominado - Câncer de próstata - uso de fraldas - incapacidade comprovada

Objetivo do Recurso:

Dirigido contra a sentença que julgou improcedente os pedidos da inicial, sob o fundamento de que inexiste incapacidade no autor, muito embora este tenha tido câncer de próstata, faça uso regular de fraldas descartáveis e suas condições pessoais (idade, escolaridade e experiência profissional) afastem a possibilidade de reabilitação profissional.

Documentos necessários

- Sentença recorrida;
- Preparo, se for o caso.

13.13 - Recurso Inominado - Retroação da DIB - Aposentadoria por invalidez

Objetivo do Recurso:

Dirigido contra a sentença que julgou improcedente os pedidos da inicial, sob o fundamento de que o autor não estava incapacitado em período entre benefícios, muito embora aquele tenha sido aposentado por invalidez posteriormente pelas mesmas moléstias que geraram seu primeiro afastamento do labor.

Documentos necessários

- Sentença recorrida;
- Preparo, se for o caso.

Decisão judicial favorável na íntegra: Arquivo 13.14

13.15 - Recurso Inominado - Concessão de benefício mais vantajoso - Averbação de período rural

Objetivo do Recurso:

Dirigido contra a sentença que julgou improcedente os pedidos da inicial, buscando a revisão do benefício de aposentadoria que o autor atualmente recebe, a fim de convertê-lo para benefício mais proveitoso, averbando-se período laborado na área rural, que restou ignorado pelo INSS quando do requerimento administrativo.

Documentos necessários

- Sentença recorrida;
- Preparo, se for o caso.

Decisão judicial favorável na íntegra: Arquivo 13.16

13.17 - Recurso Inominado - Caracterização da Atividade habitual - Nova tese

Objetivo do Recurso:

Dirigido contra a sentença que julgou improcedente os pedidos da inicial, buscando a concessão de benefício por incapacidade para a autora que durante toda a vida exerceu funções braçais, todavia, iniciou o pagamento de carnes (contribuindo de forma autônoma) como dona de casa, em data que coincidiu com a DII fixada pelo perito judicial.

Documentos necessários

- Sentença recorrida;
- Preparo, se for o caso.

Decisão judicial favorável na íntegra: Arquivo 13.18

13.19 - Recurso Inominado - Auxílio-acidente - Nexo causal

Objetivo do Recurso:

Dirigido contra a sentença que julgou improcedente os pedidos da inicial, sob o fundamento de que o autor não comprovou o nexo causal entre a incapacidade e o acidente que o vitimou, uma vez que o perito judicial não soube precisar a DII. Necessidade de apreciação de demais elementos que demonstram, sem sombras de dúvidas, o nexo causal entre o sinistro e a incapacidade.

Documentos necessários

- Sentença recorrida;
- Preparo, se for o caso.

Decisão judicial favorável na íntegra: Arquivo 13.20

13.21 - Incidente Regional de Uniformização de Jurisprudência

Objetivo do Recurso:

Dirigido contra acórdão proferido por Turma Recursal, com base em dissídio jurisprudencial de Turma da mesma região. Observação: modelo genérico que pode ser utilizado para qualquer hipótese.

Documentos necessários:

- Acórdão recorrido;
- Acórdão paradigma;
- Preparo, se for o caso.

13.22 - Incidente Regional de Uniformização de Jurisprudência - Benefício assistencial - Desconsideração do critério objetivo

Objetivo do Recurso:

Dirigido contra acórdão proferido por Turma Recursal, que entendeu por indeferir a concessão de benefício assistencial à segurado que não logrou cumprir o critério objetivo, com base em dissídio jurisprudencial de Turma da mesma região.

Documentos necessários:

- Acórdão recorrido;
- Acórdão paradigma;
- Preparo, se for o caso.

Decisão judicial favorável na íntegra: Arquivo 13.23

13.24 - Incidente Nacional de Uniformização de Jurisprudência

Objetivo do Recurso:

Dirigido contra acórdão proferido por Turma Recursal, com base em dissídio jurisprudencial de Turma de região diferente. Observação: modelo genérico que pode ser utilizado para qualquer hipótese.

Documentos necessários:

- Acórdão recorrido;
- Acórdão paradigma;
- Preparo, se for o caso.

13.25 - Incidente Nacional de Uniformização de Jurisprudência - Auxílio-acidente por limitação mínima para exercício da atividade habitual

Objetivo do Recurso:

Dirigido contra acórdão proferido por Turma Recursal, com base em dissídio jurisprudencial de Turma de região diferente, que entendeu não ser devido o benefício de auxílio-acidente pelo fato de a limitação para a atividade habitual ser mínima.

Documentos necessários:

- Acórdão recorrido;
- Acórdão paradigma;
- Preparo, se for o caso.

Decisão judicial favorável na íntegra: Arquivo 13.26

13.27 - Incidente Nacional de Uniformização de Jurisprudência - Benefício assistencial - Incapacidade temporária e estado de miserabilidade presumida

Objetivo do Recurso:

Dirigido contra acórdão proferido por Turma Recursal, com base em dissídio jurisprudencial de Turma de região diferente, que entendeu não ser devido o benefício assistencial, muito embora o autor tenha comprovado seu estado de miserabilidade e sua incapacidade temporária.

Documentos necessários:

- Acórdão recorrido;
- Acórdão paradigma;
- Preparo, se for o caso.

Decisão judicial favorável na íntegra: Arquivo 13.28

13.29 - Incidente Nacional de Uniformização de Jurisprudência - Benefício assistencial - Síndrome de Down

Objetivo do Recurso:

Dirigido contra acórdão proferido por Turma Recursal, com base em dissídio jurisprudencial de Turma de região diferente, que entendeu não ser devido o benefício assistencial, muito embora o autor seja portador da Síndrome de Down e, portanto, incapaz para os atos da vida civil.

Documentos necessários:

- Acórdão recorrido;
- Acórdão paradigma;
- Preparo, se for o caso.

Decisão judicial favorável na íntegra: Arquivo 13.30

13.31 - Contrarrazões - Incidente Nacional de Uniformização de Jurisprudência - Benefício assistencial

Objetivo do Recurso:

Dirigido contra Incidente Nacional de Uniformização de Jurisprudência manejado pelo INSS, buscando a manutenção de acórdão proferido por Turma Recursal que concedeu o benefício assistencial.

Decisão judicial favorável na íntegra: Arquivo 13.32

13.33 - Incidente de Uniformização dirigido ao STJ

Objetivo do Recurso:

Dirigido contra acórdão proferido por Turma Recursal, cujo entendimento foi contrário à súmula ou jurisprudência dominante no Superior Tribunal de Justiça. Observação: modelo genérico que pode ser utilizado para qualquer hipótese.

Documentos necessários:

- Acórdão recorrido;
- Acórdão paradigma ou súmula do STJ;
- Preparo, se for o caso.

13.34 - Incidente de Uniformização dirigido ao STJ - Revisão - Interesse de agir

Objetivo do Recurso:

Dirigido contra acórdão proferido por Turma Recursal, cujo entendimento foi contrário à súmula ou jurisprudência dominante no Superior Tribunal de Justiça, sob o argumento de que não houve prévio requerimento administrativo para efetuar a revisão de benefício previdenciário.

Documentos necessários:

- Acórdão recorrido;
- Acórdão paradigma ou súmula do STJ;
- Preparo, se for o caso.

Decisão judicial favorável na íntegra: Arquivo 13.35

13.36 - Agravo Regimental - Benefício por incapacidade

Objetivo do Recurso:

Dirigido contra decisão que indeferiu pedido de tutela antecipada para a concessão de benefício por incapacidade.

Documentos necessários:

- Decisão recorrida;
- Elementos que demonstrem a necessidade da antecipação dos efeitos da tutela, notadamente a comprovação da qualidade de segurado, laudos, exames, atestados e receituários.

13.37 - Petição - Requerimento de tutela antecipada em ação judicial sobrestada pelo STF

Objetivo da Petição:

Pretende a concessão, de forma antecipada, do benefício por incapacidade pretendido, enquanto o processo aguarda julgamento pelo Supremo Tribunal Federal que, por sua vez, sobrestou o feito.

Documentos necessários:

- Elementos que demonstrem a necessidade da antecipação dos efeitos da tutela, notadamente a comprovação da qualidade de segurado, laudos, exames, atestados e receituários;

Decisão judicial favorável na íntegra: Arquivo 13.38

13.39 - Mandado de Segurança

Objetivo do Mandado:

Dirigido à Turma Recursal contra ato jurisdicional que cause gravame ao autor e que não é possível de outro recurso.

Documentos necessários:

- Procuração;
- Fotocópia do CPF e RG;
- Comprovante de residência atualizado;
- Fotocópia da decisão/ato jurisdicional que está lesando o autor;
- Documentos que demonstrem o direito à pretensão buscada.

13.40 - Recurso Extraordinário

Objetivo do Recurso:

Dirigido contra acórdão proferido em contrariedade a dispositivo da Constituição Federativa da República de 1988 ou contrário à súmula ou jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal. Observação: modelo genérico que pode ser utilizado para qualquer hipótese.

Documentos necessários:

- Acórdão recorrido;
- Acórdão paradigma ou súmula do STF;
- Preparo, se for o caso.